

권고

제	목	비밀유지서약서 공통양식 등 관련 인프라 부재
관	계 기 관	한국표준과학연구원(전 부서)
내	용	

1. 업무 개요

한국표준과학연구원은 전문가활용요령을 제정하여 국내외 전문가를 초빙하고 활용할 경우의 사례금 지급기준과 필요절차를 규정하고 이에 따라 관련 업무를 추진하고 있다.

2. 관련규정 및 판단근거

국가연구개발혁신법과 그 시행령에 따르면 연구개발성과 등에 대한 보안대책을 수립·시행¹⁾하여야 한다. 따라서 연구개발과 관련된 자문 등을 위해 외부전문가를 초빙할 경우 비밀유지서약서 징구 등 보안 방안을 실시하는 것이 법 취지에 상응하는 조치로 보인다.

3. 사실관계 및 판단

한국표준과학연구원은 현재 외부전문가 초빙 시 개인정보제공동의서 외에 비밀유지서약서를 포함한 공통 서류 양식이 없어 인수인계 미비나 업무 미숙 등의 사유로 비밀유지서약서 등을 징구하지 못하는 경우가 발생할 수 있다.

따라서, 외부전문가 초빙 시 비밀유지서약서 등을 의무적으로 징구하도록 다음과 같이 제도개선을 실시하는 것이 필요하다고 판단된다.

1) 국가연구개발혁신법 제21조(국가연구개발사업 등의 보안) ① 관계 중앙행정기관의 장 및 연구개발기관의 장은 소관 국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련하여 연구개발성과 등 대통령령으로 정하는 중요 정보가 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

⑥ 제1항에 따른 보안대책의 내용, 제2항에 따른 보안과제의 분류 기준, 제3항에 따른 보안관리 실태 점검 및 조치 사항은 대통령령으로 정한다.

- 1) 비밀유지서약서 공통 양식을 만들어 외부전문가 초빙 시 활용하도록 조치
- 2) 필요한 경우 비밀유지서약서 공통 양식을 전산화하여 외부전문가 초빙 전산 시스템과 연계하도록 조치
- 3) 공통 양식에는 비밀유지서약 외 이해충돌방지(제척, 회피, 기피 사유 설명과 연구원 사업 참여 사실 확인 등) 국가연구개발사업 참여제한 사실 확인 등 필요 기능을 추가하도록 조치

조치할 사항

한국표준과학연구원 원장은

[권고] 외부전문가 초빙 시 비밀유지서약서 공통 양식 제정 등 연구개발 성과 보안 방안을 강구하시기 바랍니다.